

大法官講堂：
中華民國憲法及政府（一）

第十八講 解釋要旨
人權的保障與限制

授課教師：湯德宗教授
國立臺灣大學政治學系



【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示—非商業性—相同方式分享」臺灣 3.0 版授權釋出】

「人權的保障與限制」相關解釋要旨

湯德宗
憲法有聲書

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
第六屆（83.10～92.09：釋字 367～566）			
364 (83.09.23)	以廣播及電視方式表達意見，屬於憲法第十一條所保障言論自由之範圍。為保障此項自由，國家應對電波頻率之使用為公平合理之分配，對於人民平等「接近使用傳播媒體」之權利，亦應在兼顧傳播媒體編輯自由原則下，予以尊重，並均應以法律定之。	§11	[國家對基本權之保護義務_制度性保障]
368 (83.12.09)	〈吳庚大法官協同意見書〉 [3] 憲法所保障之各種基本權利，無論屬於消極性防止公權力侵害之防衛權-- 各類自由權屬之，或積極性要求國家提供服務或給付之受益權-- 社會權為其中之典型，國家均負有使之實現之任務。為達成此項任務，國家自應就各個權利之性質，依照社會生活之現實及國家整體發展之狀況，提供適當之制度的保障 (institutionelle Garantie)。經由制度保障功能之確認及對憲法人民權利條款作體系論之解釋，當可建立各個基本權利之保障範圍 (Schutzbereich der Grundrechte)，在範圍內受保障之事項，可稱之為基本權利構成事實 (Grundrechtstatbestand)。受理具體	§16	[國家對基本權之保護義務_制度性保障]

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
368 (續)	案件，對相關之基本權利建構明確之保障範圍，乃釋憲機關無所旁貸之責任。		[釋憲機關與基本權之保護義務]
	[4] 憲法第十六條訴訟權之保障範圍，實涵蓋下列四項構成事實：(一)凡憲法所保障之權利，遭受公權力或第三人之不法侵害，國家均應提供訴訟救濟之途徑，並由司法機關作終局之裁判。享有此項權利之主體，並不限於本國國民，亦不限於自然人，並及於外國人及法人，蓋作為受益性質之訴訟權，本質上係人類的權利而非僅屬國民的權利，且亦非專屬於自然人，乃為兼屬法人(或團體)之權利。(二)訴訟救濟途徑係由各級法院構成之審級制度，雖不排除其他先行程序(訴願程序即行政訴訟之前置程序)，但至少其最後之審級應屬法院，而所謂法院必須由憲法第八十一條之法官所組成，始足相當。此在若干國家之憲法，稱之為接受法律上之法官審判之權利。(三)法院所踐行之程序應符合一般民主法治國家所遵循之原則，諸如審判獨立、公開審理、言詞辯論、攻擊防禦方法之對等、審判與檢察部門之分離、不得強迫被告自認其罪，不得舉行群眾公審等；訴訟程序係法律保留事項，應以法律作明確之規定，其完備之程度且不得較憲法制定時已存在之訴訟制度為更低	§16 [釋字 691_湯德宗大法官協同意見書] [釋字 736_湯德宗大法官協同意見書]	[訴訟權之制度性保障]

18 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
368 (續)	。(四)訴訟過程中之實際運作，固不得違反法定程序，倘實際運作受法律以外之成文或不成文例規之支配，致審級制度喪失功能、人民無法享有公平審判之權益或訴訟程序全程終了，仍無從獲得有效救濟，亦與憲法本條保障訴訟權之意旨有違。基本權利之保障範圍既經確立，釋憲機關即應審查由法令或例規所形成制度保障，是否與各該權利之保障範圍相吻合，受保障之事項有無遭受侵害之情事。		Q 國家是否保護不足？
380 (84.05.26)	〈解釋理由書〉 [1] 憲法第十一條關於講學自由之規定，以保障學術自由為目的，學術自由之保障，應自大學組織及其他建制方面，加以確保，亦即為制度性之保障。為保障大學之學術自由，應承認大學自治之制度，對於研究、教學及學習等活動，擔保其不受不當之干涉，使大學享有組織經營之自治權能，個人享有學術自由。	§§11, 23, 162 [釋 450] [釋 563] [釋 626]	[制度性保障_講學自由]
386 (84.09.29)	〈解釋理由書〉 [1] 法律為保護無記名證券持有人，於證券遺失、被盜或滅失時，不使其受不當之損失，民法第七百二十條第一項但書、第七百二十五條及第七百二十七條本設有各種保護之規定及救濟之程序，以維持公平，不致影響善意第三人之權益，亦未增加發行人之負擔，此為對無記名證券久已建立之制度性保障。	§§15, 16	[制度性保障_財產權_無記名證券掛失止付制度]

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
445 (87.01.23)	〈解釋理由書〉 [8] 集會自由以集體方式表達意見，為人民與政府間溝通之一種方式。人民經由此方式，主動提供意見於政府，參與國家意思之形成或影響政策之制定。從而國家在消極方面應保障人民有此自由而不予干預；積極方面應提供適當集會場所，並保護集會、遊行之安全，使其得以順利進行。又集會自由之保障，不僅及於形式上外在自由，亦應及於實質上內在自由，俾使參與集會、遊行者在毫無恐懼的情況下進行。	§§11, 14 [釋 718]	[國家對基本權之保護義務]
450 (87.03.27)	〈解釋理由書〉 [1] 國家為健全大學組織，有利大學教育宗旨之實現，固得以法律規定大學內部組織之主要架構，惟憲法第十一條關於講學自由之規定，係對學術自由之制度性保障，大學自治亦屬該條之保障範圍。舉凡教學、學習自由、講授內容、學生選擇科系與課程自由等均屬大學自治之項目，業經本院釋字第三八〇號解釋釋示在案。大學於上開教學研究相關之範疇內，就其內部組織亦應享有相當程度之自主組織權，如大學認無須開設某種課程，而法令仍強制規定應設置與該課程相關之規劃及教學單位，即與憲法保障學術自由及大學自治之意旨不符。	§11 [釋 380] [釋 563] [釋 626]	[制度性保障_講學（學術）自由_大學自治]

18 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
469 (87.11.20)	〈解釋理由書〉 [1] 憲法第二十四條規定公務員違法侵害人民之自由或權利，人民得依法律向國家請求賠償，係對國家損害賠償義務所作原則性之揭示，立法機關應本此意旨對國家責任制定適當之法律，且在法律規範之前提下，行政機關並得因職能擴大，為因應伴隨高度工業化或過度開發而產生對環境或衛生等之危害，以及科技設施所引發之危險，而採取危險防止或危險管理之措施，以增進國民生活之安全保障。	§ 24	[國家賠償義務]
476 (88.01.29)	肅清煙毒條例第五條第一項：「販賣、運輸、製造毒品、鴉片或麻煙者，處死刑或無期徒刑」。毒品危害防制條例第四條第一項：「製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新臺幣一千萬元以下罰金」。其中關於死刑、無期徒刑之法定刑規定，係本於特別法嚴禁毒害之目的而為之處罰，乃維護國家安全、社會秩序及增進公共利益所必要，無違憲法第二十三條之規定，與憲法第十五條亦無抵觸。 ① 2009/05/05 毒品危害防制條例修正，仍維持死刑、無期徒刑之法定刑規定。		[手段與目的之關聯] Q 目的正當能使手段變得正當？法律追求之目的「重要」（肅清煙毒），即可正當化嚴苛之手段（處以死刑或無期徒刑）？ Ω 美式違憲審查基準何以採取「目的」及「手段與目的之關聯」二元聯動（水漲船高）式操作？倘本案改採「高標」（嚴格）審查，則國家須證明系爭手段（死刑或無期徒刑）乃為追求「極重要之目的」（而非僅「重要目的」或「合法目的」）

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
476 (續)		§§8, 15, 23	，並須證明系爭手段（死刑或無期徒刑）乃達成目的（肅清煙毒）之「絕對必要」手段（捨此別無其他限制較少之手段，可以有效達成宣稱之目的），而非僅屬「實質相關」，甚或「合理相關」而已！
486 (88.06.11)	自然人及法人為權利義務之主體，固均為憲法保護之對象；惟為貫徹憲法對人格權及財產權之保障，非具有權利能力之「團體」，如有一定之名稱、組織而有自主意思，以其團體名稱對外為一定商業行為或從事事務有年，已有相當之知名度，為一般人所知悉或熟識，且有受保護之利益者，不論其是否從事公益，均為商標法保護之對象，而受憲法之保障。	§22	[權利主體_非法人團體]
509 (89.07.07)	言論自由為人民之基本權利，憲法第十一條有明文保障，國家應給予最大限度之維護，俾其實現自我、溝通意見、追求真理及監督各種政治或社會活動之功能得以發揮。惟為兼顧對個人名譽、隱私及公共利益之保護，法律尚非不得對言論自由依其傳播方式為合理之限制。	§§11, 22	[隱私、名譽&言論自由之調和]

18 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
509 (續)	刑法第三百十條第一項及第二項誹謗罪即係保護個人法益而設，為防止妨礙他人之自由權利所必要，符合憲法第二十三條規定之意旨。至刑法同條第三項前段以對誹謗之事，能證明其為真實者不罰，係針對言論內容與事實相符者之保障，並藉以限定刑罰權之範圍，非謂指摘或傳述誹謗事項之行為人，必須自行證明其言論內容確屬真實，始能免於刑責。惟行為人雖不能證明言論內容為真實，但依其所提證據資料，認為行為人有相當理由確信其為真實者，即不能以誹謗罪之刑責相繩。	§11	[言論自由&名譽保護之調和] Q 本件解釋如何調和（兼顧）二者？
542 (91.04.04)	「翡翠水庫集水區石碇鄉碧山、永安、格頭三村遷村作業實施計畫」，雖對人民居住遷徙自由有所限制，惟計畫遷村之手段與水資源之保護目的間尚符合比例原則，要難謂其有違憲法第十條之規定。	§10	[基本權之侵害] Q 強制遷村（手段）何以為「保護水源」（目的）所必要？ Q 本件採審查基準？
563 (92.07.25)	憲法第十一條之講學自由賦予大學教學、研究與學習之自由，並於直接關涉教學、研究之學術事項，享有自治權。國家對於大學之監督，依憲法第一百六十二條規定，應以法律為之，惟仍應符合大學自治之原則。是立法機關不得任意以法律強制大學設置特定之單位，致侵害大學之內部組織自主權；行政機關亦不得以命令干預大學教學之內容及課程之	§§11, 23, 158, 162 [釋 380] [釋 382] [釋 450] [釋 626]	[制度性保障_講學（學術）自由_大學自治]

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
563 (續)	訂定，而妨礙教學、研究之自由，立法及行政措施之規範密度，於大學自治範圍內，均應受適度之限制。		
	〈解釋理由書〉 [2] 大學自治既受憲法制度性保障，則大學為確保學位之授予具備一定之水準，自得於合理及必要之範圍內，訂定有關取得學位之資格條件。		
新制（92.10～：釋字 566～）			
568 (92.11.14)	勞工保險條例施行細則 §18 關於投保單位有歇業、解散、破產宣告情事或積欠保險費及滯納金經依法強制執行無效果者，保險人得以書面通知退保；投保單位積欠保險費及滯納金，經通知限期清償，逾期仍未清償，有事實足認顯無清償可能者，保險人得逕予退保之規定，增加勞工保險條例所未規定保險效力終止之事由，逾越該條例授權訂定施行細則之範圍，與憲法第二十三條規定之意旨未符，應不予適用。 ① 勞工保險條例施行細則 2008/12 修正，刪除前揭規定。	§§23, 153, 155, 增修 10-VIII	[法律保留原則] Q 基本權限制違反「法律保留」原則（施行細則逾越母法授權）時，無庸審究其是否「必要」，即可宣告違憲？
573 (93.02.27)	監督寺廟條例第八條就同條例第三條各款所列以外之寺廟處分或變更其不動產及法物，規定須經所屬教會之決議，並呈請該管官	§§7, 15, 23, 170 [釋 65] [釋 200] [釋 490]	[手段與目的之關聯] Q 處分寺廟財產須經教會決議及機關

18 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
573 (續)	署許可...對該等寺廟之宗教組織自主權及財產處分權加以限制，妨礙宗教活動自由已逾越必要之程度...該條例第八條及第二條第一項規定應自本解釋公布日起，至遲於屆滿二年時，失其效力。 ❶ 該條例迄（2016/08）未修正。	[釋 491]	許可，何以「逾越必要程度」？本案係採取哪種基準審查？
575 (93.04.02)	內政部實施之「戶警分立實施方案」，使原辦理戶政業務之警政人員或可於五年內留任原職或回任警職；或可不受考試資格限制而換敘轉任為一般公務人員，與法治國家比例原則之要求，尚屬相符。	§§14, 15, 22, 23	[狹義比例性]
	〈解釋理由書〉 當事人就職缺之期待，縱不能盡如其意，相對於遵守法治國原則、適當分配警察任務與一般行政任務以回復憲政體制此一重大公益之重要性與必要性，其所受之不利影響，或屬輕微，或為尊重當事人個人意願之結果，並未逾越期待可能性之範圍，與法治國家比例原則之要求，尚屬相符。		Q 所謂「期待可能性」指「狹義比例性」？ Q 比例原則之檢視步驟為何？依序為：手段「適當性」→手段「必要性」→「狹義比例性」？
577 (93.05.07)	菸害防制法 §§8-I & 21 要求菸品業者標示尼古丁及焦油等含量，與憲法 §11 保障人民言論自由及 §23 比例原則之規定均無違背。	§§7, 11, 15, 23, 157, 增修 10-VIII [釋 414]	[手段與目的之關聯]
	〈解釋理由書〉 上開菸害防制法規定雖對菸品業者之不表意自由有所限制，然其目的係為維護國民健康及提供消		Q 「實質關聯」暗示採取哪種審查基準？

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
577 (續)	費者必要商業資訊等重大之公共利益，其手段與目的間之實質關聯，符合法治國家比例原則之要求，並未逾越維護公共利益所必要之程度。		
578 (93.05.21)	勞動基準法 §§55, 56 分別規定雇主負擔給付勞工退休金，及按月提撥勞工退休準備金之義務，符合憲法 §23 規定之比例原則。 〈解釋理由書〉 [2] 衡諸立法之時空條件及其所干涉之法益性質暨影響程度，並考量經濟條件居於相對弱勢之勞工，仍難以透過勞動契約或團體協約方式，與雇主協商合理之退休制度等因素，國家採取財產刑罰作為強制手段，以達成保障勞工退休後生存安養之目的，尙有其必要，符合憲法 §23 規定之比例原則，與憲法保障契約自由之意旨及 §15 關於人民財產權保障之規定並無抵觸。	§§7, 15, 23, 153-I	[手段與目的之關聯] Q 本件認定系爭規定（強制雇主按月提撥勞退準備金）乃實現「保障勞工」之目的所「必要」之手段，核係採取哪種審查基準？
584 (93.09.17)	道路交通管理處罰條例 §37-I 規定曾犯特定暴力或性犯罪前科者，不得營運計程車之規定，於憲法 §23 之規定，尙無抵觸。 〈解釋理由書〉 [2] 永久禁止曾犯上述之罪者駕駛營業小客車對人民選擇職業之自由，固屬嚴格之限制，惟衡諸維護搭乘營業小客車之不特定多數人生命、身體、自由、財產等	§§7, 15, 23 [釋 404] [釋 485] [釋 510]	[手段與目的之關聯] Q 本件認定「永久禁止特定暴力或性犯罪前科者擔任計程車駕駛人」乃現時「合理」且「限制人

18 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
584 (續)	公益之重要性與急迫性，並參以主管機關及業者表示對於例如以衛星定位營業小客車之行進路線等方式，客觀上目前並無實現之可能以觀，相關機關選擇上述永久禁止之手段，以維護乘客人身、財產安全，於現階段尚屬合理及符合限制人民職業自由較小手段之要求。從而上揭法律規定，核與首開憲法意旨相符，於憲法 §23 之規定尚無牴觸。		民職業自由較小」之手段，核係採取哪種審查基準？ Q 「中度違憲審查基準」（中標）下，被告應負責舉證其他替代限制措施皆無法同樣有效地實現宣稱目的？ Q 本件多數意見果採信主管機關之事實認定？
	〈許宗力大法官協同意見書〉 不同寬嚴審查標準的選擇，應考量許多因素，例如系爭法律所涉事務領域，根據功能最適觀點，由司法者或政治部門作決定，較能達到儘可能「正確」之境地，系爭法律所涉基本權之種類、對基本權干預之強度，還有憲法本身揭示的價值秩序等等。		[選擇違憲審查基準之考慮因素]
	本件涉及工作權（職業自由）之限制，屬經濟基本權領域，在美國一般採寬鬆審查，德國中度審查，所採標準雖然有異，但都不認為應該嚴格審查者。然考量因素還有許多。以對基本權干預強度而論，本件涉及對特定職業選擇自由之終身剝奪，對基本權干預程度不可謂不強，採嚴格審查非無理由；但從另一個角度觀察		Ω 雖多數意見、許宗力大法官協同意見、及林子儀大法官不同意見皆認同本件應採「中度審查基準」審查，然其等關於該基準之內涵卻各有不同之認知！

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
584 (續)	，本件涉及的是對職業選擇自由主觀條件之限制，該條件是人民憑一己能力可以滿足或避免的，相對於客觀條件之限制，該條件之滿足是人民憑一己主觀努力無法達到者，限制條件可謂較寬鬆，倘客觀條件之合憲性審查應採嚴格審查，則主觀條件限制自以採中度審查為宜。		
588 (94.01.28)	憲法第八條第一項所稱「非經司法或警察機關依法定程序，不得逮捕、拘禁」之「警察機關」，並非僅指組織法上之形式「警察」之意，凡法律規定，以維持社會秩序或增進公共利益為目的，賦予其機關或人員得使用干預、取締之手段者均屬之，是以行政執行法第十九條第一項關於拘提、管收交由行政執行處派執行員執行之規定，核與憲法前開規定之意旨尚無違背。	§§8-I, 23 [釋 384] [釋 559]	[手段與目的之關聯] Q 本件何以擴張解釋「警察機關」，使包括行政執行人員？係為強化人身自由之保護？
	〈解釋理由書〉 [2] 上開規定「不論法定義務人是否確有履行之能力而不為，亦不問於此情形下執行機關是否尚有其他較小侵害手段可資運用（如未用盡可行之執行方法），以查明所欲執行之責任財產，一有此等事由，可不為財產之追查，即得聲請法院裁定管收，顯已逾越必要程度，與憲法 §23 規定之意旨不能謂無違背」。		Q 系爭規定何以「顯已逾越必要程度」？係採哪種審查基

18 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
593 (94.04.08)	公路法 §27 已具體明確授權訂定汽車燃料使用費徵收及分配辦法，未逾越公路法之授權範圍，符合憲法 §23 法律保留原則之要求。	§§7, 15, 23 [釋 426]	[法律保留與授權明確] Q 本件所採審查基準，與釋字 426 號解釋相同？
	〈解釋理由書〉 [2] 公路法已就汽車燃料使用費之徵收目的、對象及徵收費率之上限予以明定，並就徵收方式及徵收後之分配辦法，授權主管機關訂定。其授權之目的、範圍及具體內容均已明確規定，符合授權明確性原則。系爭規定按各型汽車之汽缸總排氣量、行駛里程及使用效率，推計其耗油量，以反映用路程度多寡，乃主管機關考量稽徵成本與技術所作之選擇，尚未逾越公路法之授權意旨，與憲法§23 之法律保留原則並無違背。		
594 (94.04.15)	商標法 §77 侵害標章處以刑罰之規定，並未抵觸憲法 §23 規定。	§§8, 15, 23 [釋 432] [釋 476] [釋 512] [釋 551]	[手段與目的之關聯]
	〈解釋理由書〉 [4] 本件立法機關衡酌商標或標章權之侵害，對於人民財產權、消費者利益、公平競爭之經濟秩序及工商企業發展危害甚鉅，乃對意圖欺騙他人之行爲施以刑罰		Q 本件係採取哪種審查基準？

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
594 (續)	制裁；又考量法益受侵害之程度及態樣，而選擇限制財產或人身自由之刑罰手段，以補充刑法§253 偽造仿造商標商號罪適用上之不足，尚未逾越必要之範圍，並未抵觸憲法 §23 規定。		
599 (94.06.10)	司法院大法官依據憲法獨立行使憲法解釋及憲法審判權，為確保其解釋或裁判結果實效性之保全制度，乃司法權核心機能之一，不因憲法解釋、審判或民事、刑事、行政訴訟之審判而異。如因系爭憲法疑義或爭議狀態之持續、爭議法令之適用或原因案件裁判之執行，可能對人民基本權利、憲法基本原則或其他重大公益造成不可回復或難以回復之重大損害，而對損害之防止事實上具急迫必要性，且別無其他手段可資防免時，即得權衡作成暫時處分之利益與不作成暫時處分之不利益，並於利益顯然大於不利益時，依聲請人之聲請，於本案解釋前作成暫時處分以定暫時狀態。	[釋 585]	[憲法解釋暫時處分之濫觴] Q 釋憲之暫時處分與其他訴訟之保全處分有無不同？
	戶籍法第八條第二項、第三項及以按捺指紋始得請領或換發新版國民身分證之相關規定，於本案解釋公布之前，暫時停止適用。		Q 本件符合暫時處分之要件？
	本件暫時處分應於本案解釋公布時或至遲於本件暫時處分公布屆滿六個月時，失其效力。		[暫時處分之效力]

18 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
603 (94.09.28)	戶籍法 § 8-II & III 規定捺指紋始核發身分證之規定，與憲法 §§22, 23 規定之意旨不符，應自本解釋公布之日起不再適用。 ① 戶籍法 2008/05 修正，刪除前揭規定。	§§22, 23 [釋 575] [釋 585] [釋 599]	[手段與目的之關聯] [狹義比例性]
	對於未依規定捺指紋者，拒絕發給國民身分證，形同強制按捺並錄存指紋，以作為核發國民身分證之要件，其目的為何，戶籍法未設明文規定，於憲法保障人民資訊隱私權之意旨已有未合。縱用以達到國民身分證之防偽、防止冒領、冒用、辨識路倒病人、迷途失智者、無名屍體等目的而言，亦屬損益失衡、手段過當，不符比例原則之要求。		Q 本件採取哪種審查基準？系爭規定能通過「目的合憲性」之檢驗？誰（原告或被告）應負擔「舉證責任」？ Cf. 林子儀大法官之協同意見與余雪明大法官之不同暨協同意見。
604 (94.10.21)	主管機關依道路交通管理處罰條例 §92 之授權，發布「違反道路交通管理事件統一裁罰標準及處理細則」，其第十二條第四項規定，以「每逾二小時」為連續舉發之標準，並未抵觸憲法比例原則之要求。	§23	[手段與目的之關聯] [狹義比例性]
	〈解釋理由書〉 [3] 上開規定「每逾二小時，得連續舉發之」，即以上開細則為補充規定，並以「每逾二小時」為連續舉發之標準，就其因此而造成人民可能受處罰之次數及衡量人民須因此負擔繳納累計之罰鍰金額仍屬有限，衡諸維護交通		Q 本件採取哪種審查基準？

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
604 (續)	秩序、確保交通安全之立法目的而言，尚未逾越必要之程度。惟有關連續舉發之授權，其目的與範圍仍應以法律明確規定為宜。		
609 (95.01.27)	勞委會就因傷病請領死亡給付增加條件之函釋，增加勞工保險條例所無之限制，與憲法 §23 所定法律保留原則有違。	§23	[法律保留原則]
	〈解釋理由書〉 [3] 前開函釋適用於死亡給付部分，就依法加保之勞工因罹患癌症等特定病症或其他傷病，於保險有效期間死亡者，以各該傷病須在保險有效期間發生為條件，其受益人始得請領死亡給付，乃對於受益人請領死亡保險給付之權利，增加勞工保險條例所無之限制，與憲法 §23 所定法律保留原則有違，於此範圍內，不再適用。		Q 何以不許以行政「函釋」（命令）限縮法律規定之福利（死亡給付）？
611 (95.05.26)	公務人員任用法施行細則，係依公務人員任用法 §39 授權所訂定，該細則 §15-II 規定「本法 §17-IV 所稱『薦任第七職等以下職務』，指職務之列等最高為薦任第七職等者而言」，乃主管機關就公務人員任用法 §17-IV 規定所為補充性之解釋，尚在母法合理解釋範圍之內，與憲法 §18 保障人民服公職權利及 §23 法律保留原則均無違背。	§§18, 23 [釋 609]	[法律保留原則] Q 補充性解釋之界限？ Cf. 本件與釋字 609 號解釋

18 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
612 (95.06.16)	行政院環境保護署依據廢棄物清理法 §21 授權，訂定發布之公民營廢棄物清除處理機構管理輔導辦法（已廢止），其 §31-(1) 規定，並未逾越前開廢棄物清理法 §21 之授權範圍，乃為達成有效管理輔導公、民營廢棄物清除、處理機構之授權目的，以改善環境衛生，維護國民健康之有效方法，其對人民工作權之限制，尚未逾越必要程度，符合憲法 §23 之規定，與憲法 §15 之意旨，亦無違背。 〈解釋理由書〉 [4] 以清除、處理技術員所受僱之清除、處理機構所造成污染環境或危害人體健康，情節重大之違法或不當營運，作為撤銷其合格證書之要件，衡酌此等行為對於環境衛生、國民健康危害甚鉅，並考量法益受侵害之程度及態樣，而以撤銷不適任之清除、處理技術員合格證書作為手段，核與規範目的之達成具有正當合理之關聯，不生違背不當聯結禁止原則之問題，並未逾越必要之範圍，符合憲法 §23 之規定，與憲法 §15 保障工作權之意旨，尚無違背。	§§15, 23	[手段與目的之關聯] Q 本件認定系爭手段（撤銷證書）為達成目的（維護環境與健康）所必要，核係採取哪種審查基準？ Q 合乎「比例原則」即不生「不當聯結」？
614 (95.07.28)	公務人員曾任公營事業人員者，其服務於公營事業之期間，得否	§§7, 18, 23 [釋 443]	[法律保留原則]

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
614 (續)	併入公務人員年資，以爲退休金計算之基礎，憲法雖未規定，立法機關仍非不得本諸憲法照顧公務人員生活之意旨，以法律定之。在此類法律制定施行前，主管機關依法律授權訂定之法規命令，或逕行訂定相關規定爲合理之規範以供遵循者，因其內容非限制人民之自由權利，尙難謂與憲法 §23 規定之法律保留原則有違。	[釋 542] [釋 575]	
	〈解釋理由書〉 [2] 關於給付行政措施，其受法律規範之密度，自較限制人民權益者寬鬆，在此類法律制定施行前，曾任公營事業人員無從辦理併計年資，主管機關自得發布相關規定爲必要合理之規範，以供遵循。...因其內容非限制人民之自由權利，尙難謂與憲法 §23 規定之法律保留原則有違。		Q 何以區別「侵害行政」與「給付行政」，而適用不同密度之法律保留？ Cf. 釋字 707
616 (95.09.15)	所得稅法 §§108-I, 108 之一-I 規定，在納稅義務人已繳納其應納稅款之情形下，行爲罰仍依應納稅額固定之比例加徵滯報金，又無合理最高額之限制，顯已逾越處罰之必要程度而違反憲法 §23 之比例原則，與憲法 §15 保障人民財產權之意旨有違，應自本解釋公布之日起，至遲於屆滿一年	§§15, 23 [釋 356]	[手段與目的之關聯] Q 「行爲罰」之內容應與違反義務之「情節」(程度)成比例，其屬「狹義比例性」之檢視？

18 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
616 (續)	時，失其效力。 ① 2007/07 所得稅法修正，於前揭規定增訂最高額。 〈解釋理由書〉 加徵滯報金係對納稅義務人違反作為義務所為之制裁，乃罰鍰之一種，係對人民財產權之限制，具行為罰性質，其違規情節有區分輕重程度之可能與必要者，自應根據違反義務本身情節之輕重程度為之。		
617 (95.10.26)	刑法 §235 對性言論之表現與性資訊之流通，並未為過度之封鎖與歧視，對人民言論及出版自由之限制尚屬合理，與憲法 §23 之比例原則要無不符，並未違背憲法 §11 保障人民言論及出版自由之本旨。 為維持男女生活中之性道德感情與社會風化，立法機關如制定法律加以規範，則釋憲者就立法者關於社會多數共通價值所為之判斷，原則上應予尊重。惟為貫徹憲法第十一條保障人民言論及出版自由之本旨，除為維護社會多數共通之性價值秩序所必要而得以法律加以限制者外，仍應對少數性文化族群依其性道德感情與對社會風化之認知而形諸為性言論表現或性資訊流通者，予以保障。	§§11, 23 [釋 407]	[手段與目的之關聯] Q 本件採取哪種審查基準？ Q 如何保障「少數性文化族群」（依其性道德感情與對社會風化之認知而形諸為）性言論表現或性資訊流通？此與所謂「除為維護社會多數共通之性價值秩序所必要」者，有無矛盾？

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
617 (續)	〈解釋理由書〉 [5] 性言論之表現與性資訊之流通，是否有害社會多數人普遍認同之性觀念或性道德感情，常隨社會發展、風俗變異而有所不同。法官於審判時，應依判斷個別案件是否已達猥褻而應予處罰之程度；又兒童及少年性交易防制條例 §27 & 28 之規定，為刑法 §235 之特別法，其適用不受本解釋之影響，均併予指明。		Q 何以認刑法 §235（猥褻罪）之規定並不違憲，並指示法官於個案應行衡酌之標準？
619 (95.11.10)	土地稅法施行細則 §15 規定，顯以法規命令增加裁罰性法律所未規定之處罰對象，復無法律明確之授權，核與首開法律保留原則之意旨不符，抵觸憲法 §23 規定，應於本解釋公布之日起至遲於屆滿一年時失其效力。 ① 系爭細則迄(2016/08)未修正。	§23 [釋 394] [釋 402]	[法律保留原則]
	〈解釋理由書〉 [5] 土地稅法施行細則 §15 規定，將非依土地稅法 §6 及土地稅減免規則規定之標準及程序所為之地價稅減免情形，於未依三十日期限內申報適用特別稅率之原因、事實消滅者，亦得依土地稅法 §54-I-(1)之規定，處以短匿稅額三倍之罰鍰，顯以法規命令增加裁罰性法律所未規定之處罰對象，復無法律明確之授權，核與首開法律保留原則之意旨不符，抵觸憲法 §23 規定。		

18 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
623 (95.01.26)	兒童及少年性交易防制條例 §29 乃為達成防制、消弭以兒童少年為性交易對象事件之國家重大公益目的，所採取之<u>合理與必要手段</u>，與憲法 §23 規定之比例原則，尚無牴觸。惟電子訊號、電腦網路與廣告物、出版品、廣播、電視等其他媒體之資訊取得方式尚有不同，如<u>衡酌科技之發展可嚴格區分其閱聽對象</u>，應由主管機關建立分級管理制度，以符比例原則之要求，併此指明。	§§11, 15, 23, 152 [釋 414] [釋 577] [釋 617]	[手段與目的之關聯]
	〈解釋理由書〉 [5] 保護兒童及少年免於因任何非法之性活動而遭致性剝削，乃<u>普世價值之基本人權</u>，為國家應以法律保護之重要法益，上開規定以刑罰為手段，取締促使人為性交易之訊息，從根本消弭對於兒童少年之性剝削，自為達成防制、消弭以兒童少年為性交易對象事件之立法目的之有效手段；又<u>衡諸</u>保護兒童及少年免於從事任何非法之性活動之<u>重大公益</u>，相對於法律對於提供非法之性交易訊息者權益所為之限制，則上開規定以刑罰為手段，並以傳布以兒童少年性交易或促使其為性交易為內容之訊息，或向未滿十八歲之兒童少年或不特定年齡之多數人傳布足以促使一般人為性		[手段適當性]

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
623 (續)	交易之訊息為其適用範圍，以達防制、消弭以兒童少年為性交易對象事件之立法目的，尚未逾越必要合理之範圍，與憲法 §23 規定之比例原則，並無抵觸。		Q 本件採取哪種審查基準？相較於其他限制言論內容之案件，有無不同？
	[6] 兒童及少年性交易防制條例 §29 規定為危險犯，與同條例 §§22, 23 & 24、刑法 §227、社會秩序維護法 §80 規定之實害犯之構成要件不同，立法目的各異，難以比較其刑度或制裁方式孰輕孰重。		[狹義比例性] Q 危險犯與實害犯不同，難以相互比較，故無違「體系正義」？
626 (96.06.08)	大學自治為憲法第十一條講學自由之保障範圍，大學對於教學、研究與學習之事項，享有自治權，其自治事項範圍除內部組織、課程設計、研究內容、學力評鑑、考試規則及畢業條件等外（本院釋字第三八〇號、第四五〇號及第五六三號解釋參照），亦包括入學資格在內，俾大學得藉以篩選學生，維繫學校品質，提升競爭力，並發展特色，實現教育理念。大學對於入學資格既享有自治權，自得以其自治規章，於合理及必要之範圍內，訂定相關入學資格條件，不生違反憲法第二十三條法律保留原則之問題。	§§11, 23, 158, 162 [釋 380] [釋 382] [釋 450] [釋 563]	[制度性保障_講學（學術）自由_大學自治]

18 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
647 (97.10.09)	遺產及贈與稅法第二十條第一項第六款規定，配偶相互贈與之財產不計入贈與總額，乃係對有法律上婚姻關係之配偶間相互贈與，免徵贈與稅之規定。因欠缺婚姻之法定要件，而未成立法律上婚姻關係之異性伴侶未能享有相同之待遇，係因首揭規定為維護法律上婚姻關係之考量，目的正當，手段並有助於婚姻制度之維護，自難認與憲法第七條之平等原則有違。	§§7, 15, 19 [釋 565] [釋 635]	[手段與目的之關聯] Q 「合理審查基準」下，倘「目的合憲」（正當）且「手段適合」（達成預期目的），即可不必究問「手段必要性」及「狹義比例性」？
	〈解釋理由書〉 [2]（系爭規定）雖以法律上婚姻關係存在與否為分類標準，惟因屬免徵贈與稅之差別待遇，且考量贈與稅之課徵，涉及國家財政資源之分配，與公共利益之維護及國家政策之推動緊密相關，立法機關就其內容之形成本即享有較大之裁量空間，是倘系爭規定所追求之目的正當，且分類標準與差別待遇之手段與目的間具有合理關聯，即符合平等原則之要求。		Q 比例原則於「自由權」之限制，與於「平等權」之限制，其適用有無不同？
648 (97.10.24)	進出口貨物查驗準則第十五條第一項前段...限定同一發貨人發貨兩批以上之互相誤裝錯運，其進口人始得併案處理免予議處，至於不同發貨人發貨兩批以上之互	§§7,15	[手段與目的之關聯] Q 本件採用哪種審查基準？

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
648 (續)	相誤裝錯運，其進口人應依海關緝私條例有關規定論處，尚未違背憲法第七條平等原則。		
	〈解釋理由書〉 [2] 系爭規定...除確保進口人對於進口貨物之相關事項為誠實申報，以防止逃漏關稅外，並建立海關明確之處理準則，使進口人之通關程序便捷，其目的洵屬正當。		
	[3] 主管機關基於長期海關實務經驗之累積，及海關查證作業上之成本與技術考量，乃選擇為系爭差別待遇之規定，其手段與目的之達成有合理之關聯性，其選擇並非恣意，與憲法第七條之規定尚屬無違，亦與財產權之限制無涉。		Q 本件採取「低標」審查之原因？
649 (97.10.31)	身心障礙者權益保障法第四十六條第一項前段規定：「非視覺功能障礙者，不得從事按摩業。」與憲法第七條平等權、第十五條工作權及第二十三條比例原則之規定不符，應自本解釋公布之日起至遲於屆滿三年時失其效力。	§§7, 15, 23, 155, 增修 §10-VII	[手段與目的之關聯]
	〈解釋理由書〉 [2] 查視障非屬人力所得控制之生理狀態，系爭規定之差別待遇係以視障與否為分類標準，使多數非視障者均不得從事按摩業，影響甚鉅。基於我國視障者在成		Q 本件採用哪種審查基準？何故？

18 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
649 (續)	長、行動、學習、受教育等方面之諸多障礙，可供選擇之工作及職業種類較少，其弱勢之結構性地位不易改變，立法者乃衡酌視障者以按摩業為生由來已久之實際情況，且認為視障狀態適合於從事按摩，制定保護視障者權益之規定，本應予以尊重，惟仍須該規定所追求之目的為重要公共利益，所採禁止非視障者從事按摩業之手段，須對非視障者之權利並未造成過度限制，且有助於視障者工作權之維護，而與目的間有實質關聯者，方符合平等權之保障。按憲法...顯已揭櫫扶助弱勢之原則。職是，國家保障視障者工作權確實具備重要公共利益，其優惠性差別待遇之目的合乎憲法相關規定之意旨。		Ω 系爭差別待遇之影響為何？本件屬於職業「客觀條件」之限制？ Q 何謂「本應予以尊重，惟...」？ Ω 大法官認「平等權」案件以「低標」審查為原則？ Ω 積極平權措施之目的合憲
	[3] 惟按摩業依其工作性質與所需技能，原非僅視障者方能從事，隨著社會發展，按摩業就業與消費市場擴大，系爭規定對欲從事按摩業之非視障者造成過度限制。而同屬身心障礙之非視障者亦在禁止之列，並未如視障者享有職業保留之優惠。在視障者知識能力日漸提升，得選擇之職業種類日益增加下，系爭規定易使主管機關忽略視障者所具稟賦非僅侷限於從事按摩業，以致系爭規定施行近三十年而職業選擇多元之今日，仍未能大幅改善視障者之經社地位，目的與手段間		Q 本件系爭手段與宣稱之目的間，何以尚不具「實質關聯」？ Ω 系爭「職業保留」施行成效不彰，足以證明「手段與目的」欠缺「實質關聯」？抑或應更擴大「積極平權措施」的範圍與力道？

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
649 (續)	難謂具備實質關聯性，從而有違憲法第七條保障平等權之意旨。 [5] 查系爭規定禁止非視障者從事按摩業，係屬對非視障者選擇職業自由之客觀條件限制。...按摩業並非僅得由視障者從事，有意從事按摩業者受相當之訓練並經檢定合格應即有就業之資格，將按摩業僅允准視障者從事，使有意投身專業按摩工作之非視障者須轉行或失業，未能形成多元競爭環境裨益消費者選擇，與所欲保障視障者工作權而生之就業利益相較，顯不相當。故系爭規定對於非視障者職業選擇自由之限制，實與憲法第二十三條比例原則不符，而牴觸憲法第十五條工作權之保障。		Q 「狹義比例性」之檢視？
656 (98.04.03)	民法第一百九十五條第一項後段規定：「其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分」。所謂回復名譽之適當處分，如屬以判決命加害人公開道歉，而未涉及加害人自我羞辱等損及人性尊嚴之情事者，即未違背憲法第二十三條比例原則，而不牴觸憲法對不表意自由之保障。 〈解釋理由書〉 [1] 名譽權旨在維護個人主體性及人格之完整，為實現人性尊嚴所必要，受憲法第二十二條所保	§§11, 22, 23 [釋 509] [釋 577] [釋 603]	[人格權_名譽權與言論自由_不表意自由之調和] Q 名譽權與言論自由權衝突時，應如何適用「比例原則」？ Ω § 22 論證方法？

18 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
656 (續)	障。系爭規定既包含以判決命加害人登報道歉，即涉及憲法第十一條言論自由所保障之不表意自由。國家對不表意自由，雖非不得依法限制之，惟因不表意之理由多端，其涉及道德、倫理、正義、良心、信仰等內心之信念與價值者，攸關人民內在精神活動及自主決定權，乃個人主體性維護及人格自由完整發展所不可或缺，亦與維護人性尊嚴關係密切（本院釋字第六〇三號解釋參照）。故於侵害名譽事件，若為回復受害人之名譽，有限制加害人不表意自由之必要，自應就不法侵害人格法益情節之輕重與強制表意之內容等，審慎斟酌而為適當之決定，以符合憲法第二十三條所定之比例原則。	§§15, 23, 162 [釋 491] [釋 637] [釋 649]	[手段與目的之關聯]
659 (98.05.01)	〈解釋理由書〉 私立學校法第三十二條第一項規定：「董事會因發生糾紛，致無法召開會議或有違反教育法令情事者，主管教育行政機關得限期命其整頓改善；逾期不為整頓改善或整頓改善無效果時，得解除全體董事之職務。但其情節重大且情勢急迫時，主管教育行政機關得經私立學校諮詢委員會決議解除全體董事之職務或停止其職務二個月至六個月，必要時得延長之。」，系爭規定但書，係對	§§15, 23, 162 [釋 491] [釋 637] [釋 649]	[手段與目的之關聯]

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
659 (續)	董事會成員之董事職業自由加以限制，惟為確保學校之健全經營，立法者賦予主管教育行政機關緊急處置之權力，處置之方式亦非以解除全體董事職務為唯一方式，尚包括停止全體董事職務可供選擇。且程序上係由不同屬性之代表共同作成決定，其決定顯非主觀而無憑據。故縱系爭規定但書就必要時延長停止職務之期限及次數未予規範，其對董事職業自由所為之限制尚非過當，與目的之達成具有實質關聯性，乃為保護重要公益所必要，並未抵觸憲法第二十三條之比例原則。		
689 (100.07.29)	社會秩序維護法第八十九條第二款規定，旨在保護個人之行動自由、免於身心傷害之身體權、及於公共場域中得合理期待不受侵擾之自由與個人資料自主權，而處罰無正當理由，且經勸阻後仍繼續跟追之行爲，與法律明確性原則尚無抵觸。新聞採訪者於有事實足認特定事件屬大眾所關切並具一定公益性之事務，而具有新聞價值，如須以跟追方式進行採訪，其跟追倘依社會通念認非不能容忍者，即具正當理由，而不在首開規定處罰之列。於此範圍內，首開規定縱有限制新聞採	§§11, 22, 23 [釋 535] [釋 585] [釋 603] [釋 613]	[新聞自由&個人隱私之調和]

18 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
689 (續)	訪行為，其限制並未過當而符合比例原則，與憲法第十一條保障新聞採訪自由及第十五條保障人民工作權之意旨尚無抵觸。		
728 (104.03.20)	祭祀公業條例第四條第一項前段規定：「本條例施行前已存在之祭祀公業，其派下員依規約定之。」並未以性別為認定派下員之標準，雖相關規約依循傳統之宗族觀念，大都限定以男系子孫（含養子）為派下員，多數情形致女子不得為派下員，但該等規約係設立人及其子孫所為之私法上結社及財產處分行為，基於私法自治，原則上應予尊重，以維護法秩序之安定。是上開規定以規約認定祭祀公業派下員，尚難認與憲法第七條保障性別平等之意旨有違，致侵害女子之財產權。	§§ 7、14、15、22； 2005 增修條文 §10-VI	[國家對基本權之保護義務]
	〈湯德宗大法官協同意見書〉 本號解釋所涉核心問題，一言以蔽之，即祭祀公業條例是否已善盡國家之基本權保護義務（註二），而非是否過度侵害（限制）人民之基本權。…基本權作為客觀的基本規範（基本的價值決定），除要求國家公權力之行使應消極地避免侵害人民之基本權外，並要求國家應積極地採取措施，防止權利主體遭受來自於第三人之侵害（是即國家之基本權保護義務）。然，要求國家不得過度「侵害」（限制）人民之基		

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
728 (續)	本權（所謂「過度禁止」），與要求國家善盡「保護」人民基本權之義務，使免於遭受第三人之侵害（所謂「不足禁止」），兩者具有根本的結構差異。蓋「過度禁止」旨在禁止國家為「任何」過當之侵害行為；「不足禁止」則在課予國家採取「某種」適當之保護措施（含規範行為與事實行為）之義務，其間必含有裁量之空間。再按，基於「功能最適」的考慮，國家之基本權保護義務「首先」（或「主要」或「原則上」）應由立法部門負擔--於各個法律中調和多元社會中的利益衝突，妥為規範；僅當立法者全然未採取任何保護作為，或其所為之利益衡量顯然失當時，司法者始應介入補漏。		